

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: DERECHO COMERCIAL	Ciclo: Básico
Carrera: Contador Público	Código: 158
Carga Horaria: Total de Horas: 84 hs ; Teóricas-Prácticas: 56hs. ; Prácticas: 28 hs	
Curso: 2º Año-1º Cuatrimestre	Expte: FCEyA 141/2018- Res. CD 084/2018
Profesor Titular: CARRIZO SAFE, Oscar Eduardo oscarcarrizosafe@hotmail.com	Títulos académicos: Abogado Dedicación: Semi-exclusiva
Jefe de Trabajos Prácticos TEME, Miriam Rosana miriamteme@hotmail.com	Títulos académicos: Abogado Dedicación: Semi-exclusiva
Ayudante Diplomado: AROCA, Fernando Alberto fernandoalbertoaroca@gmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional; Abogado Dedicación: Simple
Ayudante Diplomado CALVIMONTE, Carolina carocalvimonte@hotmail.com	Títulos académicos: Abogado Dedicación: Simple

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA

Derecho Comercial es una asignatura perteneciente al 2º año (Ciclo Básico) de la carrera de Contador Público, que introduce al estudiante en el conocimiento teórico de las normas generales y especiales que rigen en el derecho comercial; el análisis de la normativa específica y su aplicación práctica, adquiriendo conceptos básicos que le permita conocer e interpretar el contenido de las leyes, el ámbito de aplicación y su funcionamiento. Se requiere conocimientos previos de Derecho público y los conocimientos adquiridos le servirán al estudiante para cursar Sociedades Comerciales.

En virtud de la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de agosto de 2015, en el que el Derecho Comercial subsiste y se refuerza con una nueva postulación y normas aplicables; manteniéndose su "autonomía legislativa" que se desplaza del Código hacia las leyes comerciales no codificadas que no fueron derogadas; su "autonomía científica" ante la existencia de sujetos diferenciados, sometidos a un estatuto especial y a soluciones legales diferentes para algunos casos; su "autonomía jurisdiccional" nacional y/o local, como es el caso de nuestra provincia; y su "autonomía didáctica" que es la necesaria consecuencia de las autonomías antes indicadas; se propone una presentación de los contenidos desde lo general a lo específico, posibilitando establecer nuevas conexiones y relaciones entre el derecho codificado, las nuevas normas producto de circunstancias desconocidas hace poco tiempo, y la dinámica propia del Derecho Comercial, que tiende a homogeneizarse a la vez que se internacionaliza. De este modo el Derecho Comercial, en esta nueva etapa, adquiere gran capacidad de articulación entre la vida social - económica y la profesión del contador en la actual sociedad cada día más globalizada.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivos Generales:

El principal objetivo perseguido por la cátedra, es lograr que el alumno adquiera un conocimiento integral y concreto de esta especial rama del derecho, que le permita formar un criterio jurídico necesario para desempeñarse eficientemente como profesional en ciencias económicas.

Consecuentemente, alcanzar esa meta permitirá al estudiante interpretar las normas que rigen el derecho comercial y su espíritu, como así también determinar sus relaciones con todo el resto del ordenamiento jurídico aplicable a las relaciones económicas-sociales.

El alumno adquirirá conocimientos que le posibilitarán la aplicación práctica de los distintos institutos que se analizarán y lo capacitarán para buscar en el derecho comercial y el resto del ordenamiento jurídico, soluciones justas, éticas, legales y legítimas, a las

distintas situaciones que la legislación, en virtud de las características propias de nuestra materia, en especial su dinamismo, ha dejado muchas veces sin respuesta.

Objetivos Específicos:

- Que el alumno logre:
- Conocer la importancia del Derecho Comercial como regulador de las relaciones económicas, considerado como integrante del ordenamiento jurídico general.
- Conocer los elementos básicos de las relaciones jurídicas civiles y comerciales corrientes: sujetos, objetos y causa.
- Conocer los institutos generales y particulares del derecho comercial para poder asesorar debidamente al empresario en los aspectos legales y técnicos de los mismos.
- Interpretar la teoría general del derecho de la empresa y como el mismo fue reemplazando la noción tradicional del comerciante.
- Conocer los elementos característicos de las obligaciones de las empresas; los contratos y las diferentes situaciones que pueden presentarse frente a un conflicto de intereses.
- Informarse y distinguir entre los diversos medios de protección de la propiedad intelectual e industrial: derechos de autor, patentes y marcas, así como contar con los medios mínimos tendientes a su protección.
- Conocer e interpretar las normativas en curso y prácticas legales vigentes referidas a las actividades económicas de trascendencia en la economía globalizada.
- Reconocer al Derecho Comercial como fuente formal y normativa de la contabilidad.
- Brindar una formación integral sustentada en valores, actitudes y aspiraciones que le sirvan de base sólida para poder desarrollarse personal y profesionalmente, desplegando una conducta digna y ética, siendo realmente útil a la sociedad.

METODOLOGIA

Se dictarán clases teóricas-prácticas y prácticas, desarrollando cronológicamente el programa con un orden lógico previsto en el mismo.

Se utilizará el método denominado "exposiciones dialogadas", incluyendo presentación de interrogantes y/o problemas, trabajo en equipo, indagación bibliográfica. Mediante la metodología antes descrita se pretende que los alumnos adquieran la aptitud de creación proactiva de conocimiento, aplicando contenidos teóricos a la resolución de casos concretos inherentes al ejercicio de la profesión, incluyendo el análisis de una pluralidad de actos y hechos jurídicos que constituyen la base fáctica que se encuentra sometida al Derecho Comercial.

Es decir, se persigue incorporar una nueva tendencia pedagógica en la enseñanza de la materia, consistente en el cambio gradual y progresivo de docentes "informadores" por la de docentes "formadores" de profesionales, dotados de competencias convergentes y comprometidos con la sociedad de la que forman parte, fomentando su pensamiento analítico, antes las exigencias propias del mercado laboral público y privado.

Asimismo, la cátedra utiliza como apoyo para la transmisión de conocimientos, medios materiales, tales como proyector, libro, texto; y conceptuales, tales como ejemplos y simulación de las distintas situaciones fácticas-legales previstas por el ordenamiento vigente, con el fin específico de hacer más simple y motivar la fijación de los contenidos del plan de estudios.

En forma experimental, se pretende implementar en el corto plazo distintas aplicaciones creadas para telefonía celular, para realizar evaluaciones conceptuales periódicas.

Por último, no debemos dejar de advertir la trascendencia que otorga la cátedra a la formación continua en la exposición de cada tema, de un debate abierto que sirva para fijar los conceptos básicos y su ámbito de aplicación.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En las evaluaciones parciales y final, la cátedra exigirá que el alumno demuestre un conocimiento básico e integral de los temas incluidos en los capítulos respectivos del programa en vigencia. En consecuencia, la exposición, sea oral o escrita, deberá ser siempre completa, analítica, dando conceptos y fundando las respuestas. De esta manera

no serán consideradas respuestas correctas aquellas que no reúnan las características antes indicadas, por ejemplo los cuadros sinópticos sin desarrollo o las meras enumeraciones sin explicaciones conceptuales, etc.

Es condición necesaria y requisito mínimo para aprobar los exámenes parciales y el examen final, responder aquellos temas considerados en los contenidos mínimos del plan de estudio. Se ponderará que los exámenes sean respondidos empleando una terminología técnico-jurídica adecuada; la claridad conceptual, la ortografía, la coherencia lógica del discurso, la redacción y la presentación general del examen, incluyendo la caligrafía.

PARA REGULARIZAR LA MATERIA

Se tomarán DOS (2) exámenes parciales escritos, y UN (1) examen parcial recuperatorio también escrito. Es obligatorio aprobar por lo menos uno de los exámenes parciales para poder rendir el examen parcial recuperatorio del examen reprobado.

Para regularizar la materia el alumno deberá aprobar los DOS (2) exámenes parciales o UN (1) examen parcial y el examen parcial recuperatorio. Todos los exámenes se aprobarán con nota no inferior a CUATRO (4).

PARA APROBAR LA MATERIA

Se debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:

• Alumnos Regulares

El examen será oral sobre 2 capítulos, seleccionados mediante extracción de bolillas, y otorgamiento de un tiempo de preparación de exposición del examen (aproximadamente diez minutos), utilizando únicamente el programa analítico. Luego, el tribunal preguntará sobre los temas de los capítulos seleccionados. Excepcionalmente el examen final podrá ser escrito cuando las condiciones o circunstancias particulares así lo requieran.

• Alumnos Libres

El examen se iniciará con la exposición de un tema a elección del alumno. Posteriormente el tribunal preguntará libre e integralmente, a su único y exclusivo criterio, sobre cualquiera de los temas contenidos en la totalidad del programa analítico.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Concepto y origen del derecho comercial. Fuentes del derecho comercial. Normas delimitativas. Normas prescriptivas. Actividad económica organizada y materia comercial. El empresario. Capacidad. Teoría general de la representación. Empresa y comerciante. Concepto económico y jurídico. La empresa y el establecimiento. Propiedad industrial. Signos distintivos. Transferencias de fondos de comercio. Teoría General de los Contratos. Autonomía y obligatoriedad de la oferta. Forma de los contratos. Títulos de Crédito en General. Contratos en particular. Compraventa. Permuta. Transferencia de fondo de comercio. Mandato. Fianza. Prenda.

PROGRAMA ANALITICO

Asignatura: DERECHO COMERCIAL	Ciclo: Básico
Carrera: Contador Público	Código: 158

CAPITULO 1

Introducción al derecho comercial. Concepto y origen del derecho comercial. Antecedentes argentinos. Concepto y contenido del derecho comercial. La ley 26.994. La autonomía del derecho comercial. Unidad del derecho privado. Principios generales del derecho. Fuentes del derecho comercial: concepto y clases. Orden de prelación de las fuentes. Normas delimitativas. Normas prescriptivas. Actividad económica organizada y materia comercial. Su razón histórica. Jurisdicción comercial.

BIBLIOGRAFÍA

- *Código Civil y Comercial de la Nación*. 1ra. edición - Octubre 2014. 1ra. reimpresión - Octubre 2014. 2da. reimpresión - Noviembre 2014. 3ra. reimpresión - Marzo 2015. 4ta. reimpresión - Abril 2015. 5ta. reimpresión - Junio 2015. 6ta. reimpresión - Julio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. - Argentina. <http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion>.
- *Código Civil y Comercial Comentado, Concordado y Anotado*. Ghersi, Carlos A.; Weingarten, Celia. Año 2014. Rosario - Argentina. NOVA TESIS Editorial Jurídica SRL.
- *Código Civil y Comercial Comentado*, Marisa Herrera; Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso. 1ra. edición - Junio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. - Argentina.
- *Código Civil y Comercial Comentado*. Lorenzetti, Ricardo Luis - Año 2015. Editorial Rubinzal-Culzoni. C.A.B.A. - Argentina.

CAPITULO 2

Empresa y Comerciante. El empresario. Concepto. El estado empresario. Aplicabilidad del estatuto del empresario. Domicilio del empresario. Nombre de la empresa. Nacionalidad del empresario. El empresario extranjero. Principios constitucionales. Capacidad. Obligaciones de los empresarios. La matrícula de los empresarios. Contabilidad. Teneduría de libros. Fundamentos e importancia. Rendición de cuentas. Concepto. Requisitos. Los derechos de los empresarios. Artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional.

BIBLIOGRAFÍA

- *Código Civil y Comercial de la Nación*. 1ra. edición - Octubre 2014. 1ra. reimpresión - Octubre 2014. 2da. reimpresión - Noviembre 2014. 3ra. reimpresión - Marzo 2015. 4ta. reimpresión - Abril 2015. 5ta. reimpresión - Junio 2015. 6ta. reimpresión - Julio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. - Argentina. <http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion>.
- *Código Civil y Comercial comentado, Concordado y Anotado*. Ghersi, Carlos A.; Weingarten, Celia. Año 2014. Rosario - Argentina. NOVA TESIS Editorial Jurídica SRL.
- *Código Civil y Comercial Comentado*, Marisa Herrera; Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso. 1ra. edición - Junio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. - Argentina.
- *Código Civil y Comercial Comentado*. Lorenzetti, Ricardo Luis - Año 2015. Editorial Rubinzal-Culzoni. C.A.B.A. - Argentina.
- *Constitución Nacional*.

CAPITULO 3

Teoría general de la representación. Agentes auxiliares del comercio. Concepto. Clasificación. Agentes auxiliares subordinados. Agentes auxiliares autónomos. El corredor. Caracteres. Concepto. Requisitos para ejercer el corretaje. Impedimentos. Inscripción en la matrícula, obligaciones del corredor. Libros. Martillero. Bolsas de Comercio.

BIBLIOGRAFÍA

- *Código Civil y Comercial de la Nación*. 1ra. edición - Octubre 2014. 1ra. reimpresión - Octubre 2014. 2da. reimpresión - Noviembre 2014. 3ra. reimpresión - Marzo 2015. 4ta. reimpresión - Abril 2015. 5ta. reimpresión - Junio 2015. 6ta. reimpresión - Julio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. - Argentina. <http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion>.

- Código Civil y Comercial comentado, Concordado y Anotado. Ghersi, Carlos A.; Weingarten, Celia. Año 2014. Rosario – Argentina. NOVA TESIS Editorial Jurídica SRL.
- Código Civil y Comercial Comentado, Marisa Herrera; Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso. 1ra. edición - Junio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A – Argentina.
- Código Civil y Comercial Comentado, Lorenzetti, Ricardo Luis – Año 2015. Editorial Rubinzal-Culzoni. C.A.B.A. – Argentina.

CAPITULO 4

La empresa. Concepto económico y jurídico. La empresa y el establecimiento. Pluralidad de establecimientos, la empresa y la sociedad. La empresa en el tráfico jurídico. La relación del trabajo y la empresa. Naturaleza del derecho sobre la empresa. Propiedad industrial. Signos distintivos. Importancia de la marca y otros signos distintivos. Los modelos de utilidad. Patentes de invención. Función y justificación. Situaciones conexas a la invención. Software. Transferencias de fondos de comercio.

BIBLIOGRAFÍA

- Código Civil y Comercial de la nación. 1ra. edición - Octubre 2014. 1ra. reimpresión - Octubre 2014. 2da. reimpresión - Noviembre 2014. 3ra. reimpresión - Marzo 2015. 4ta. reimpresión - Abril 2015. 5ta. reimpresión - Junio 2015. 6ta. reimpresión - Julio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. – Argentina. <http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion>.
- Código Civil y Comercial comentado, Concordado y Anotado. Ghersi, Carlos A.; Weingarten, Celia. Año 2014. Rosario – Argentina. NOVA TESIS Editorial Jurídica SRL.
- Código Civil y Comercial Comentado, Marisa Herrera; Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso. 1ra. edición - Junio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A – Argentina.
- Código Civil y Comercial Comentado. Lorenzetti, Ricardo Luis – Año 2015. Editorial Rubinzal-Culzoni. C.A.B.A. – Argentina.

CAPITULO 5

Contratos y actos administrativos. Teoría General de los Contratos. Formación de los contratos. La oferta o propuesta contractual. Autonomía y obligatoriedad de la oferta: sus efectos vinculatorios. La aceptación de la propuesta. Forma de los contratos. Nulidad y conversión de los contratos. Manifestaciones modernas de la contratación comercial. Efectos de los contratos. Prescripción. Caracteres en materia comercial. Prescripción adquisitiva y prescripción liberatoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Código Civil y Comercial de la nación. 1ra. edición - Octubre 2014. 1ra. reimpresión - Octubre 2014. 2da. reimpresión - Noviembre 2014. 3ra. reimpresión - Marzo 2015. 4ta. reimpresión - Abril 2015. 5ta. reimpresión - Junio 2015. 6ta. reimpresión - Julio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. – Argentina. <http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion>.
- Código Civil y Comercial comentado, Concordado y Anotado. Ghersi, Carlos A.; Weingarten, Celia. Año 2014. Rosario – Argentina. NOVA TESIS Editorial Jurídica SRL.
- Código Civil y Comercial Comentado, Marisa Herrera; Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso. 1ra. edición - Junio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A – Argentina.
- Código Civil y Comercial Comentado. Lorenzetti, Ricardo Luis – Año 2015. Editorial Rubinzal-Culzoni. C.A.B.A. – Argentina.

CAPITULO 6

Contrato de compraventa. Concepto. Características generales. Contrato de Locación. Contrato de transporte. Ámbito de la regulación del transporte y reglamentaciones especiales. Naturaleza jurídica. Precio. Tarifa. Transporte gratuito y benévolo. Transporte de Personas. Obligaciones de las partes. Responsabilidad del Transportista. Transporte de cosas. Obligaciones de las partes. Responsabilidad del Transportista. Competencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Código Civil y Comercial de la nación. 1ra. edición - Octubre 2014. 1ra. reimpresión - Octubre 2014. 2da. reimpresión - Noviembre 2014. 3ra. reimpresión - Marzo 2015. 4ta. reimpresión - Abril 2015. 5ta. reimpresión - Junio 2015. 6ta. reimpresión - Julio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. – Argentina. <http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion>.
- Código Civil y Comercial comentado, Concordado y Anotado. Ghersi, Carlos A.; Weingarten, Celia. Año 2014. Rosario – Argentina. NOVA TESIS Editorial Jurídica SRL.

- *Código Civil y Comercial Comentado*, Marisa Herrera; Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso. 1ra. edición - Junio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. – Argentina.
- *Código Civil y Comercial Comentado*. Lorenzetti, Ricardo Luis – Año 2015. Editorial Rubinzal-Culzoni. C.A.B.A. – Argentina.

CAPITULO 7

Contrato de mandato. Concepto. Características Generales. Contrato de consignación. Concepto. Diferencia con el mandato. Contrato de mutuo. Contrato de depósito. Contrato de Prenda. Características Generales. Contrato de prenda con registro. Decreto ley 15.384/46. Modificaciones de los Decretos-Leyes 6810/63 y 6817/63. Concepto. Antecedentes nacionales. Contrato de Fianza. Caracteres generales. Cuenta Corriente.

BIBLIOGRAFÍA

- *Código Civil y Comercial de la nación*. 1ra. edición - Octubre 2014. 1ra. reimpresión - Octubre 2014. 2da. reimpresión - Noviembre 2014. 3ra. reimpresión - Marzo 2015. 4ta. reimpresión - Abril 2015. 5ta. reimpresión - Junio 2015. 6ta. reimpresión - Julio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. – Argentina. <http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion>.
- *Código Civil y Comercial comentado*, Concordado y Anotado. Ghersi, Carlos A.; Weingarten, Celia. Año 2014. Rosario – Argentina. NOVA TESIS Editorial Jurídica SRL.
- *Código Civil y Comercial Comentado*, Marisa Herrera; Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso. 1ra. edición - Junio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. – Argentina.
- *Código Civil y Comercial Comentado*. Lorenzetti, Ricardo Luis – Año 2015. Editorial Rubinzal-Culzoni. C.A.B.A. – Argentina.
- *Prenda Con Registro*, Héctor Cámara. Año 2008. Editorial Abeledo Perrot. Argentina.

CAPITULO 8

Contratos Bancarios. Disposiciones generales. Contrato de Depósito Bancario. Contrato de cuenta corriente bancaria. Contrato de Préstamos y descuentos. Apertura de Crédito. Servicio de Caja de Seguridad. Contrato de Factoraje. Contrato de leasing.

BIBLIOGRAFÍA

- *Código Civil y Comercial de la nación*. 1ra. edición - Octubre 2014. 1ra. reimpresión - Octubre 2014. 2da. reimpresión - Noviembre 2014. 3ra. reimpresión - Marzo 2015. 4ta. reimpresión - Abril 2015. 5ta. reimpresión - Junio 2015. 6ta. reimpresión - Julio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. – Argentina. <http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion>.
- *Código Civil y Comercial comentado*, Concordado y Anotado. Ghersi, Carlos A.; Weingarten, Celia. Año 2014. Rosario – Argentina. NOVA TESIS Editorial Jurídica SRL.
- *Código Civil y Comercial Comentado*, Marisa Herrera; Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso. 1ra. edición - Junio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. – Argentina.
- *Código Civil y Comercial Comentado*. Lorenzetti, Ricardo Luis – Año 2015. Editorial Rubinzal-Culzoni. C.A.B.A. – Argentina.
- *Incidentes del Código Civil y Comercial*. Contratos Bancarios. Eduardo Barreira Delfino - Año 2015. Editorial Hammurabi SRL. Buenos Aires – Argentina.

CAPITULO 9

Los seguros. El contrato de seguro. Seguro por cuenta ajena. Seguro flotante o de abono. Pluralidad de seguros. Siniestro. Siniestro parcial. Cargas. Concepto. Diferencias con las obligaciones. Prescripción. Competencia y domicilio. Interpretación del contrato de seguro. Imperatividad de las normas de la ley de seguros.

BIBLIOGRAFÍA

- *Código Civil y Comercial de la nación*. 1ra. edición - Octubre 2014. 1ra. reimpresión - Octubre 2014. 2da. reimpresión - Noviembre 2014. 3ra. reimpresión - Marzo 2015. 4ta. reimpresión - Abril 2015. 5ta. reimpresión - Junio 2015. 6ta. reimpresión - Julio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. – Argentina. <http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion>.
- *Código Civil y Comercial comentado*, Concordado y Anotado. Ghersi, Carlos A.; Weingarten, Celia. Año 2014. Rosario – Argentina. NOVA TESIS Editorial Jurídica SRL.
- *Código Civil y Comercial Comentado*, Marisa Herrera; Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso. 1ra. edición - Junio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. – Argentina.
- *Código Civil y Comercial Comentado*. Lorenzetti, Ricardo Luis – Año 2015. Editorial Rubinzal-Culzoni. C.A.B.A.

– Argentina.

- *Derecho de Seguros*, Rubén Stiglitz. Año 2009. Editorial Abeledo Perrot. Argentina.
- HALPERIN Isaac, *Lecciones de Seguros*. Año 1993. Ediciones Depalma. Buenos Aires. Argentina.

CAPITULO 10

Títulos de Crédito en General. Concepto. Caracteres. Clasificación. Transmisión. Robo. Perdida. Inutilización. Letra de cambio y pagare. Caracteres. Protesto. Intervención. Cancelación. Recursos cambiarios. Cheque común. Cheque diferido. Cheque cancelatorio. Generalidades. Presentación y pago. Recursos por falta de pago. Mora. Modalidades. Prescripción. Ilícitos penales. Banco Central: sanciones. Recursos. Responsabilidad del banco. Factura de crédito. Generalidades.

BIBLIOGRAFÍA

- *Código Civil y Comercial de la nación*. 1ra. edición - Octubre 2014. 1ra. reimpresión - Octubre 2014. 2da. reimpresión - Noviembre 2014. 3ra. reimpresión - Marzo 2015. 4ta. reimpresión - Abril 2015. 5ta. reimpresión - Junio 2015. 6ta. reimpresión - Julio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A. – Argentina. <http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion>.
- *Código Civil y Comercial comentado, Concordado y Anotado*. Ghersi, Carlos A.; Weingarten, Celia. Año 2014. Rosario – Argentina. NOVA TESIS Editorial Jurídica SRL.
- *Código Civil y Comercial Comentado*, Marisa Herrera; Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso. 1ra. edición - Junio 2015. Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, C.A.B.A – Argentina.
- *Código Civil y Comercial Comentado*, Lorenzetti, Ricardo Luis – Año 2015. Editorial Rubinzal-Culzoni. C.A.B.A. – Argentina.
- *De los Títulos de Créditos*, José Alberto Garrone - Bonfanti. Año 1976. Editorial Abeledo Perrot. Argentina
- *Títulos de Crédito*, Ignacio A. Escuti. Año 2006. Editorial Astrea. Buenos Aires. Argentina.
- *El Cheque*, Garrone - Bonfanti.

DESCRIPCION ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SEMANA	CLASE Nº	TIPO	UNIDAD	CONTENIDOS
1	1	Teórico Practico	1	Introducción al derecho comercial. Antecedentes argentinos. Concepto y contenido del derecho comercial. La ley 26.994. La autonomía del derecho comercial. Unidad del derecho privado.
	2	Teórico Practico	1	Fuentes del derecho comercial: concepto y clases. Orden de prelación de las fuentes. Normas delimitativas. Normas prescriptivas. Actividad económica organizada y materia comercial. Su razón histórica. Jurisdicción comercial.
2	3	Teórico Practico	2	El empresario. Concepto. El estado empresario. Aplicabilidad del estatuto del empresario. Domicilio del empresario. Nombre de la empresa. Nacionalidad del empresario. El empresario extranjero. Principios constitucionales.
	4	Teórico Practico	2	Capacidad. Obligaciones de los empresarios. La matrícula de los empresarios. Contabilidad. Teneduría de libros. Fundamentos e importancia. Rendición de cuentas. Concepto. Requisitos. Los derechos de los empresarios. Artículos 14 y 17 de la constitución nacional.
3	5	Teórico Practico	3	Teoría general de la representación.
	6	Teórico Practico	3	Agentes auxiliares del comercio. Concepto. Clasificación. Agentes auxiliares subordinados. Agentes auxiliares autónomos
4	7	Teórico Practico	3	El corredor. Caracteres. Concepto. Requisitos para ejercer el corretaje. Impedimentos. Inscripción en la matrícula, obligaciones del corredor. Libros. Martillero. Bolsas de Comercio.
	8	Teórico Practico	4	La empresa. Concepto económico y jurídico. La empresa y el establecimiento. Pluralidad de establecimientos. La empresa y la sociedad. La empresa en el tráfico jurídico. Naturaleza del derecho sobre la empresa.
5	9	Teórico Practico	4	Propiedad industrial. Signos distintivos. Importancia de la marca y otros signos distintivos. Los modelos de utilidad. Patentes de invención. Función y justificación. Situaciones conexas a la invención. Software.
	10	Teórico Practico	4	Transferencias de fondos de comercio.
6	11	Teórico Practico	5	Contratos. Teoría General de los Contratos. Formación de los contratos. La oferta o propuesta contractual. Autonomía y obligatoriedad de la oferta: sus efectos vinculatorios. La aceptación de la propuesta. Forma de los contratos.
	12	Teórico Practico	5	Nulidad y conversión de los contratos. Manifestaciones modernas de la contratación comercial. Efectos de los contratos. Prescripción. Caracteres en materia comercial. Prescripción adquisitiva y prescripción liberatoria.
7	13	Teórico Practico	6	Contrato de compraventa. Concepto. Características generales. Contrato de Locación.
	14			PRIMER PARCIAL
8	15	Teórico Practico	6	Contrato de transporte. Ámbito de la regulación del transporte y reglamentaciones especiales. Naturaleza jurídica. Precio. Tarifa. Transporte gratuito y benévolo. Transporte de Personas. Obligaciones de las partes. Responsabilidad del Transportista. Transporte de cosas. Obligaciones de las partes. Responsabilidad del Transportista. Competencia.
	16	Teórico Practico	7	Contrato de mandato. Concepto. Características Generales. Contrato de comisión. Concepto. Diferencia con el mandato. Contrato de mutuo. Contrato de depósito
9	17	Teórico Practico	7	Contrato de Prenda. Características Generales. Contrato de prenda con registro.

9	18	Teórico Practico	7	Contrato de Fianza. Caracteres generales. Cuenta Corriente.
10	19	Teórico Practico	8	Contratos Bancarios. Disposiciones generales. Contrato de Depósito Bancario. Contrato de cuenta corriente bancaria
	20	Teórico Practico	8	Contrato de Préstamos y descuentos. Apertura de Crédito. Servicio de Caja de Seguridad. Contrato de Factoraje. Contrato de leasing.
11	21			SEGUNDO PARCIAL
	22	Teórico Practico	9	Los seguros. El contrato de seguro. Seguro por cuenta ajena. Seguro flotante o de abono. Pluralidad de seguros
12	23	Teórico Practico	9	Siniestro. Siniestro parcial. Cargas. Concepto. Diferencias con las obligaciones. Prescripción. Competencia y domicilio. Interpretación del contrato de seguro. Imperatividad de las normas de la ley de seguros.
	24	Teórico Practico	10	Títulos de Crédito en General. Concepto. Caracteres. Clasificación. Transmisión. Robo. Perdida. Inutilización
13	25	Teórico Practico	10	Letra de cambio y pagare. Caracteres. Protesto. Intervención. Cancelación. Recursos cambiarios.
	26			PARCIAL RECUPERATORIO
14	27	Teórico Practico	10	Cheque común. Cheque diferido. Cheque cancelatorio. Generalidades. Presentación y pago. Recursos por falta de pago. Mora. Modalidades.
	28	Teórico Practico	10	Prescripción. Ilícitos penales. Banco Central: sanciones. Recursos. Responsabilidad del banco. Factura de crédito. Generalidades

Clases prácticas

SEMANA	CLASE Nº	TIPO	UNIDAD	CONTENIDOS
1	1	Practico	1	Unidad del derecho privado.
	2	Practico	1	Fuentes del derecho comercial: concepto y clases. Orden de prelación de las fuentes.
2	3	Practico	2	Domicilio del empresario. Nombre de la empresa.
	4	Practico	2	La matrícula de los empresarios
3	5	Practico	3	Teoría general de la representación.
	6	Practico	3	Agentes auxiliares subordinados. Agentes auxiliares autónomos
4	7	Practico	3	Inscripción en la matrícula
	8	Practico	4	La empresa y el establecimiento. Pluralidad de establecimientos
5	9	Practico	4	Importancia de la marca y otros signos distintivos.
	10	Practico	4	Transferencias de fondos de comercio.
6	11	Practico	5	Forma de los contratos.
	12	Practico	5	Manifestaciones modernas de la contratación comercial.
7	13	Practico	6	Contrato de compraventa
	14			PRIMER PARCIAL
8	15	Practico	6	Responsabilidad del Transportista
	16	Practico	7	Diferencia con el mandato.
9	17	Practico	7	Contrato de prenda con registro.
9	18	Practico	7	Cuenta Corriente.
10	19	Practico	8	Contrato de cuenta corriente bancaria
	20	Practico	8	Servicio de Caja de Seguridad.
11	21			SEGUNDO PARCIAL
	22	Practico	9	El contrato de seguro
12	23	Practico	9	Prescripción
	24	Practico	10	Transmisión
13	25	Practico	10	Recursos cambiarios.
	26			PARCIAL RECUPERATORIO
14	27	Practico	10	Recursos por falta de pago
	28	Practico	10	Responsabilidad del banco.